

1500441-33.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2052042/2022 - DEL.POL.SUZANO, 23196214 -

DEL.POL.SUZANO, 2052042 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gleice Cristina Pereira da Silva

Réu Preso

Em 08 de agosto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Jd. Paulista, Suzano - 08675-230 - SP

Processo nº:1500441-33.2022.8.26.0616Ré(u):Gleice Cristina Pereira da Silva

ATA DE AUDIÊNCIA

(SISTEMA TELEPRESENCIAL)

(MICROSOFT TEAMS)

(Recomendação CNJ nº 62/2020 e Comunicado CG nº 284/2020 )

INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500441-33.2022.8.26.0616

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2052042/2022 - DEL.POL.SUZANO, 23196214 -

DEL.POL.SUZANO, 2052042 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gleice Cristina Pereira da Silva

Réu Preso

Em 08 de agosto de 2022, às 15:15h, nesta Cidade e Comarca de de Suzano, Estado de São Paulo, em audiência pelo sistema virtual, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, o Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos

digitais do Processo Crime em epígrafe. Realizado o pregão, constatou-se a presença do(a) Promotor(a) de Justiça DR. FELIPE JOSÉ ZAMPONI SANTIAGO, a ré Gleice Cristina Pereira da Silva e sua Defensora Dativa nomeada DR(A). Rita de Cassia da Silva Borges OAB 356539/SP. Presentes as testemunhas da Acusação: Testemunha Protegida - Provimento 32/00, Wladimir Aleixo Barbosa e Cristian Leite Fernandes. A seguir, após a identificação pessoal através de documento original com foto, foram ouvidas as testemunhas da Acusação: Testemunha Protegida - Provimento 32/00, Wladimir Aleixo Barbosa e Cristian Leite Fernandes. A seguir, foi aceita pelo(a) Dr(a). Defensor(a) a oportunidade de entrevista reservada com o acusado. Ao final, com anuência de sua Defensora, e efetuada a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal, a ré foi interrogada. Em seguida, foi consignado que todas as ocorrências, manifestações, declarações, acareações e depoimentos foram captados e gravados pelo sistema telepresencial, conforme Resolução CNJ nº 354/2020, permanecendo o(s) depoimento(s) e interrogatório(s) anexado(s) ao presente Termo de Audiência Telepresencial. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não havia diligências a serem requeridas. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que dava por encerrada a instrução. Apresentadas alegações orais, concedendo-se 20 minutos a(o) Dr(a). Promotor(a) e, após, a(o) Dr(a). Defensor(a). As partes apresentaram as alegações finais orais, conforme gravações digital juntadas a este termo de audiência. A seguir, concluídos os debates, pelo Meritíssimo Juiz foi proferida a seguinte sentença:

"Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de GLEICE CRISTINA PEREIRA DA SILVA (nascida em 13/12/1997), devidamente qualificada nos autos, dada como incurso nas penas dos arts. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos Lei nº 11.343/06, pois, em 22/02/2022, por volta das 13h00, na Rua Dr. José Santos Neto, Jd. Suzanópolis, embaixo do Rodoanel Mario Covas, neste Município e Comarca de Suzano, nas imediações de escolas, igreja e um campo de futebol, teria em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 36 porções de maconha (78,89g), 100 porções de cocaína (47,68g) e 146 porções de crack (35,38g), além de R\$ 228,00 em espécie e anotações de contabilidade - causa de aumento apresentada em aditamento de fls. 105.

Em 23/02/2022, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva (fls. 50/52).

Notificada, a Ré apresentou defesa prévia (fls. 119).

Em 30/05/2022, foi recebida a denúncia e seu respectivo aditamento, sendo designada audiência de instrução e julgamento (fls. 123/124).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogada a Ré.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação, nos termos da denúncia e do aditamento.

Por sua vez, a Defesa requer a absolvição, por falta de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime do art. 28, Lei nº 11.343/06.

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/15), pelo auto de exibição e apreensão das drogas, do dinheiro e das anotações (fls. 18/19), pelo laudo de constatação provisória da droga (fls. 28/31) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 89/91).

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

O policial civil Wladimir Aleixo Barbosa declarou que estava em patrulhamento de

rotina, indo até o local, conhecido ponto de compra e venda e uso de entorpecentes. No caminho, encontraram um usuário, que disse já ter consumido toda a droga, mas indicou a traficante. Foram até a Ré, que estava sentada em uma cadeira, no meio do mato. Ela disse apenas ser mulher e não explicou o que fazia ali. Com ela, foi achado um celular. Chamada a Polícia Militar, com o auxílio de cão farejador foi achada uma pochete, a dez ou quinze metros de distância da Ré, com porções de crack e cocaína. Posteriormente, a Ré confessou a traficância. Havia outros usuários de drogas no local. Não se lembra de nenhum animal próximo à Ré.

O policial civil Cristian Leite Fernandes prestou depoimento no mesmo sentido, acrescentando que a Ré, ao negar a traficância, disse que estava ali cuidado de cavalos, mas não havia nenhum cavalo nas proximidades.

A testemunha protegida relatou que teve uma recaída no uso de drogas e ficou naquele local desde a madrugada, usando e comprando entorpecentes. Comprou drogas da Ré, que estava no local também desde a madrugada. Foi abordado pela polícia e indicou a Ré como traficante. Não viu o momento exato da abordagem e a localização das drogas.

Em seu interrogatório, a Ré negou a prática delitiva. Disse que estava há dois dias no local, usando crack. Foi abordada pelos policiais sentada em uma cadeira, na posse de um celular e de um cachimbo. Foi abordada por volta das 10h00 e o cão farejador chegou apenas às 16h00. Foi maltratada pelos policiais. Não estava próxima às drogas. Indagada sobre o interrogatório em delegacia, confirmou a versão apresentada, dizendo que receberia R\$ 15,00 de pessoas desconhecidas para cuidar dos cavalos, recebendo por volta das 17h00. Os cavalos estavam mais distantes. Estava sentada na cadeira, que estava já no local, sendo, possivelmente, do traficante. Em delegacia, negou a prática delitiva, dizendo que estava no local olhando os cavalos, sendo paga para isso, e que o traficante, que estaria próximo, fugiu, sendo visto pelos policiais, que nada fizeram (fls. 10/11).

Ou seja, não resta dúvida que a Ré, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, tinha em depósito droga, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelo flagrante são harmônicos entre si e bastante detalhados, apontando que um usuário apontou a Ré como traficante e que a abordaram sentada em uma cadeira, no meio do matagal, próximo aos entorpecentes, localizados pelo cão farejador. Reforça, e muito, pelo temor natural de civis deporem em processos envolvendo tráfico de drogas, o depoimento da Testemunha Protegida, que foi clara ao dizer que comprou drogas da Ré naquela data. Não há motivo para uma pessoa que desconhece a Ré se expor ao risco de depor em juízo apenas para prejudicá-la.

Por outro lado, a versão da Ré é inverossímil, sendo claro que, ao ser questionada sobre o interrogatório policial, se lembrou que havia dado versão diversa dos fatos à Autoridade Policial, relatando que cuidava de cavalos que não estavam próximos, para desconhecidos que pagariam uma quantia para uma pretensa usuária de crack cuidar de seus animais, o que não faz qualquer sentido.

Ademais, a Ré, se estivesse mesmo há dois dias no local, saberia quem era o traficante, não fazendo sentido se sentar em uma cadeira que poderia ser dele – em suas próprias palavras – correndo seríssimo risco de ser presa. A versão da Ré é descabida, sendo, por isso, rejeitada.

Impossível a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28, Lei nº 11.343/06, pois demonstrado que a Ré tinha em depósito droga para comercializar a terceiros, o que caracteriza o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06). Não bastasse, ela nega a propriedade das drogas, o que, por si só, já afastaria a possibilidade de desclassificação.

Ainda que ele seja dependente química, esse fato não impede que também seja traficante, o que se demonstrou pela quantidade e variedade de droga apreendida – muito superior ao consumo pessoal diário de uma pessoa –, pela forma como estava acondicionada – em embalagens individuais – e pelo dinheiro encontrado com a Ré. Por fim, o fato de ter dado, e não vendido, entorpecentes a um desconhecido

continua sendo o crime de tráfico de drogas, em nada aproveitando a Ré essa tese defensiva.

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

A Ré é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Presente a causa de aumento de pena do art. 40, III, Lei nº 11.343/06, pois os fatos ocorreram há menos de 150m do campo de futebol do Suzanópolis (fls. 95/98). Os demais locais indicados no laudo são mais distantes, não sendo, por isso, nas imediações do local dos fatos.

Impossível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, pois a Ré é reincidente e ostenta maus antecedentes (fls. 40/42).

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a natureza da droga deve ser considerada contra a Ré, pois apreendidas três diferentes espécies, entre elas crack e cocaína, mais danosas à saúde pública. Por outro lado, a quantidade é razoável, sendo essa circunstância judicial neutra. Não bastasse, a Ré ostenta maus antecedentes específicos, pois tem duas condenações transitadas em julgado anteriores, ambas por tráfico de drogas, sendo a mais antiga (processo nº 0006649-16.2017.8.26.0606 – fls. 40/42) considerada nesta fase. As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, a pena base deve ser fixada em ¼ acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa.

Na segunda fase, verifica-se a agravante da reincidência específica, já que a Ré foi condenada, por sentença transitada em julgado cujos efeitos cessaram há menos de cinco anos da data dos fatos (processo nº 0001568-56.2017.8.26.0616 – fls. 40/42), justamente por tráfico de drogas. Não há atenuantes a serem consideradas.

Dessa forma, exaspero a pena base em 1/5, fixando a pena provisória em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa.

Conforme exposto acima, incide a causa de aumento de pena do art. 40, III, Lei nº 11.343/06. Tendo o crime sido praticado nas imediações de um único local de prática esportiva, exaspero a pena provisória em 1/6, restando a pena definitiva em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias multa, sendo que o valor do dia-multa será 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo da época dos fatos, haja vista não haver prova da renda da Ré.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, sendo a Ré reincidente, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime fechado.

Nos termos do art. 387, § 2º, CPP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve-se considerar o tempo da prisão cautelar. No caso, a Ré ficou presa por menos tempo do que o lapso necessário para a progressão de regime, razão pela qual não se concede a progressão neste momento.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar a Ré GLEICE CRISTINA PEREIRA DA SILVA como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias multa, à razão de

1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão da condenação, decreto o perdimento do dinheiro apreendido, que deve ser encaminhado ao FUNAD (art. 63, Lei nº 11.343/06); e o perdimento do celular apreendido, usado na prática delitiva, que, por ser bem inservível, deverá ser destruído.

Determino, também a incineração de todas as drogas e contraprovas, eis que não foi alegado que as substâncias não seriam entorpecentes, podendo serem destruídas desde já, expedindo-se o necessário.

Considerando que as circunstâncias fáticas que ensejam a decretação da prisão preventiva não se alteraram, bem como a pena em concreto aplicada, não concedo à Ré o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP).

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Expeça-se certidão de honorários à Defesa Dativa nomeada.

Com o trânsito em julgado:

a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRG;

b. remetam-se os autos ao Contador Judicial para o cálculo da pena de multa e custas;

c. intime-se a Ré para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para pagamento das custas processuais;

d. expeça-se guia de recolhimento definitivo;

e. proceda-se ao encaminhamento dos bens cujo perdimento foi decretado em favor da União, conforme determina o art. 63, Lei nº 11.343/06;

f. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.

Em consequência, condeno o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE."

Em seguida, pelo Ministério Público foi dito que não recorre da sentença. Pela Ré foi dito que recorre da sentença. Pela Defesa Técnica foi dito que recorre da sentença. Na sequência, pela D. Defensora foi dito que requeria a remessa dos autos à Segunda Instância para oferecimento de razões de apelação. Em seguida, pelo MM. Juiz, foi dito: Remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo para oferecimento de razões de apelação. Certifico, desde logo, o trânsito em julgado para Ministério Público. NADA MAIS. Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM<sup>(a)</sup>. Juiz(a) e por mim, Escrevente. Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Dou as partes presentes por intimadas. Eu, Daniel Kazuhiko Kuruiwa, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA